

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	개 선 1 통 보 2	주 의	2			사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의 및 개선요구, 통보

제 목 직무관련 외부활동 관리 부적정

관 련 부 서 ○○ ♣부, ▣부

조 치 부 서 ○○ ♣부, ▣부

내 용

지 적 요 지

- ❖ 협력업체의 채용에 평가위원으로 참석하고 대가를 수령받는 경우, 이해충돌방지법 및 관련 사규에 따라 이해충돌방지담당관에게 사전 신고(#일 전)하여 허가를 받아야 하는데, 사후 신고, 사후 허가, 이해충돌방지담당관이 아닌 소속 부서장에게 신고 등 규정 미준수 사례 #건이 확인됨

1. 업무 개요

우리 회사는 공공기관으로서 소속 직원은 「공직자의 이해충돌방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다)의 적용 대상이며, 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령」, 「한국수력원자력(주) 공직자의 이해충돌 방지제도 운영규정」(이하 “한수원 이해충돌 관련 규정”이라 한다)에 따라 행동강령담당부서장인 사업소장을 ‘이해충돌방지담당관’으로 지정하여 운영하고 있는데, ○○에서 이해충돌방지제도 등 청렴 관련 업

무는 ♣부에서 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

이해충돌방지법에 따르면 공직자의 직무 관련 외부활동은 제한되며, 같은 조 각 호별 금지행위 및 예외 허가 가능 여부는 이 중 제2호는 “소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위”를 금지하되, 소속기관장이 허가한 경우에는 예외적으로 허용된다.

한수원 이해충돌 관련 규정에 따르면 공직자가 이해충돌방지법에서 정한 예외가능 사유인 기관장(사장)의 허가를 받으려는 경우, 공직자는 해당 활동을 시작하기 1일 전에 이해충돌방지담당관에게 서면(전자문서 및 청렴포털의 이해충돌방지법 신고 시스템을 통한 신고 포함, 이하 생략)으로 허가 신청을 하여야 하고, 이해충돌담당관은 허가 신청을 한 공직자를 지휘·감독하는 상급자 또는 사장의 의견을 들어 해당 공직자의 직무수행에 지장이 있는지를 판단하여 그 결과를 통보하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○의 이해충돌방지제도 운영 및 감사대상기간 중 시행된 직무관련 외부활동의 적정성을 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 이해충돌방지담당관 운영 미흡

⓪⓪ △실 ▽부에서는 20## #. #. 공문을 통해 ㄱ발전소의 행동강령담당부서장을 사업소장으로 지정하였고, ▢실은 20##. ##. ##. 한수원 이해충돌 관련 규정을 개정·공포하면서 행동강령담당부서장이 ‘이해충돌방지담당관’임을 안내한 바 있다.

그런데도 ○○ ♣부에서는 ⓪⓪ 안내 사항 및 개정된 규정을 제대로 숙지하지

않고 사업소장에게 이해충돌방지담당관으로서의 책무가 있다는 사실을 고지하지 않아 사업소장은 본인이 이해충돌방지담당관인지조차 인지하지 못하고 있었다.

이로 인하여 이해충돌방지담당관에 의한 외부활동의 실질적 심사, 사적이해관계자 신고 접수 및 직무 회피 조치 등 이해충돌방지법에 따른 핵심적인 내부 통제 프로세스가 실무 현장에서 전혀 작동하는 않는 결과를 초래하였다.

나. 직무 관련 외부활동 신고 및 허가 절차 미준수

감사대상기간 중 ○○ 소속 직원 #명은 협력업체의 채용 심사위원으로 참여하고 그 대가로 각 #원씩을 수령하였다. 이는 이해충돌방지법에서 정하고 있는 “소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위”에 해당하는 것으로 해당 활동을 시작하기 #일 전에 이해충돌방지담당관에게 서면으로 제출하였어야 한다.

그런데 #건 모두 사전 신고 규정(활동일 #일 전)이 준수되지 않았고, 이해충돌방지담당관이 아닌 외부활동을 허가할 권한이 없는 자에게 사후 허가를 받은 경우가 #건, 이해충돌방지담당관에 의한 허가 #건 중에서도 #건을 제외한 #건 모두 활동일 이후에 사후적으로 허가가 이루어진 것으로 확인되었다.

이로 인하여 이해충돌방지담당관에 의한 실질적 심사 기회가 원천적으로 차단되어 제도의 예방적 기능이 작동하지 않는 결과가 초래되었다.

관계직원 의견 및 검토의견 관련 직원들은 외부활동 신고가 지연된 이유로 협력업체로부터 심사위원 참여 요청 공문이 늦게 접수되었기 때문이라고 진술하고 있는데 실제 협력업체가 ○○에 발송한 공문을 확인한 결과, 해당 외부활동 모두 실제 활동

일 #일 전에 공문이 발송된 것으로 확인되었다. 그러나 설령 그러한 사정이 있었다 하더라도, 한수원 이해충돌 관련 규정에서 정한 외부활동 #일 전 신고 기한을 준수할 수 없는 상황이었다면 해당 외부활동 요청을 거부하였어야 마땅할 뿐만 아니라, 이해충돌방지담당관의 사전 허가 없이는 외부활동을 수행하여서는 안되는 것이므로 이는 관련 규정 미준수에 대한 정당한 사유가 될 수 없다.

한편, 관련 직원 대부분은 본인이 심사위원으로 참여한 협력업체의 채용이 블라인드 방식으로 진행되어 특정 지원자에게 영향을 미칠 수 없으므로 이해충돌방지법상 이해충돌 상황에 해당하지 않는다고 판단하였다고 진술하였다.

그러나 이는 심사위원으로서의 이해충돌 여부만을 논하는 것으로, 이해충돌방지법의 입법 취지가 타인(협력업체 포함)과 공직자 간에 형성될 수 있는 사적·경제적 이해관계를 관리하는 데 있다는 점에서 수용하기 어렵다. 또한 ▽부에서 20##. #. ##. 전 사업소를 대상으로 발송한 공문을 통해, ‘직무관련자로부터 공식적으로 요청(공문 등)을 받아 노무 또는 조언·자문을 제공하고 대가를 수령하는 경우’ 직무 관련 외부활동 신고시스템을 통해 이해충돌방지담당관에게 #일 전 허가 신청을 반드시 받도록 안내하였으며, 해당 공문이 ○○ 전 직원에게 공람된 사실이 확인된다.

따라서 이해충돌방지법의 적용 대상 여부를 인지하였는지와 무관하게, 신고 및 허가 절차를 준수하지 아니한 것은 잘못된 업무처리에 해당하며, 이를 정당화할 수 없다.

다만, 이해충돌방지담당관이 20##. ##. 사업소장으로 지정되었고, 신고시스템 또한 20##. #. 신규 도입되어 제도의 시행이 비교적 최근의 일이라는 점, 사후적으로나마(일부의 경우 외부활동 #일 전) 사업소장에게 외부활동을 승인받은 점, 외부활동이 단 1회에 불과한 점, 외부활동 대가가 협력업체 내부규정에 따라 사전에 정해진 금액이었

던 점 등을 종합적으로 감안하면, 고의적인 규정 위반이 아닌 단순 착오 또는 관련 규정의 미숙지에 따른 오류로 볼 여지가 있다. 이해충돌방지담당관인 사업소장의 경우, 허가 당시 사업소장 직무대행으로서 본인이 이해충돌방지담당관임을 인지하지 못하였던 점(본인도 그렇게 주장하고 있고, 청렴 업무 주관부서 담당자조차 이를 인지하지 못하였던 사정을 고려할 때)에서 인사상 책임을 묻기는 어렵다고 판단된다.

그러나 앞서 언급한 ㉔실에서 보낸 공문(행동강령담당부서장이 “이해충돌방지담당관”임을 안내하였던 공문)과 ㉕실 ㉖부에서 보낸 공문(외부활동신고시스템 신고 대상 등을 안내하였던 공문)을 접수 및 처리(사업소 전 직원 공람 등)하였던 당시 담당 직원과 담당 차장의 경우, 이해충돌방기관이 누구인지를 인지하고 있어야 했으며, 20##년 #월 업무가 변경될 때 이에 대해 후임 담당자에게 인계할 책임이 있었는데, 당시 담당자와 후임자에게 확인한 결과, 이에 대해 인계가 제대로 되지 않은 것 확인된다. 나아가 대리 E, 차장 F 본인들 역시 신고 절차를 준수하지 않고 외부활동을 수행하였다는 점에서 인사상 처분을 통해 각성을 촉구할 필요가 있다.

조치할 사항 ○○장은

- ① 이해충돌방지 제도 관련 사업소 담당 직원 및 담당 차장에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바라며,(주의 2)
- ② 외부활동 직원에 대하여 협력업체 대상 사적이해관계 형성 여부를 포함하여 앞으로 공정한 업무수행이 가능한지 등을 이해충돌방지 제도 관련 우리 회사 총괄부서인 ㉕실 ㉖부의 의견을 요청·회신 받아 검토한 후 그 결과에 따라 후속 조치하시기 바랍니다.(통보 1)

- ③ 또한 향후 동일사례 재발 방지를 위하여 사업소장이 변경되는 경우 「총무규정」 제65조(인계서)에 따른 인계서에 사업소장이 행동강령담당부서장 및 이해충돌방지 담당관임을 명시하시기 바라며,(개선)
- ④ 전 직원 대상 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보 2)